Doctrine

TAR Palermo, sez. III, sentenza 14/04/2023, n. 1249

Sul provvedimento

Citazione : TAR Palermo, sez. III, sentenza 14/04/2023, n. 1249

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo

Numero : 1249

Data del deposito : 14 aprile 2023

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02194/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Buffa, Marco Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Buffa in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;

contro

Comune di Bagheria, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Comune di Bagheria prot. n. -OMISSIS-notificato in data 27 luglio 2018, con cui è stata revocata l'autorizzazione alla -OMISSIS- s.r.l.s., prot. n. -OMISSIS- del 5 luglio 2018, per lo svolgimento di un evento fieristico presso il Piano Stenditore di Aspra nel periodo compreso fra il 21 ed il 29 luglio 2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quello sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2023 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza prot.-OMISSIS- del 26 aprile 2018, la società -OMISSIS- s.r.l.s. chiedeva al Comune di Bagheria di essere autorizzata allo svolgimento di un evento fieristico presso il Piano Stenditore di Aspra nel periodo compreso fra il 21 ed il 29 luglio 2018.

L'amministrazione comunale, valutata positivamente l'istanza presentata dalla parte privata, concedeva l'autorizzazione richiesta giusta la nota prot. n. -OMISSIS- del 5 luglio 2018.

Quando la fiera volgeva al termine, il Comune di Bagheria determinava di revocare l'autorizzazione precedentemente concessa, comunicando, con nota prot. -OMISSIS-del 22.07.2018 notificata il 27 luglio 2018, la revoca del patrocinio assentito con la predetta nota -OMISSIS- del 05.07.2018, nella considerazione che l'evento fieristico appariva come " *un'attività di vendita mercatale di oggetti comunemente reperibili* " e non, invece, un'iniziativa idonea ad incrementare l'offerta turistica nel territorio. Inoltre, con lo stesso provvedimento, constatato " *lo stato di degrado portato sul lungomare a causa della presenza degli stand in questione* ", invitava l'associazione ad interrompere le attività e sgomberare l'area, riportando i luoghi allo stato originario.

Con ricorso notificato il 25.10.2018 e depositato il 9.11.2018, la -OMISSIS- s.r.l.s. ha impugnato, al fine dell'annullamento, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione precedentemente concessa allo svolgimento dell'evento fiera e ha chiesto il risarcimento sia del danno emergente (costituito da tutte le spese vive sostenute e documentate per l'organizzazione della fiera) sia il lucro cessante derivante dal mancato incasso previste dai contratti conclusi con le varie ditte espositrici partecipanti alla fiera.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Bagheria, nella memoria dell'11.03.2023, ha dedotto l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'azione di annullamento della revoca e l'infondatezza dei motivi di ricorso e della pretesa risarcitoria, poiché " *non risulta che l'associazione abbia subito la risoluzione di contratti preventivamente stipulati con ditte private per l'utilizzo degli stands né, tantomeno, azioni risarcitorie da parte degli operatori economici* ".

All'udienza straordinaria di smaltimento del 12 aprile 2023, previo deposito di memoria di replica con la quale la parte ricorrente sulla base dei documenti già prodotti ha altresì quantificato il danno asseritamente patito, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Quanto sopra premesso, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e, per il resto, deve essere rigettato in quanto infondato.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'azione di annullamento della impugnata revoca, dal momento che quest'ultima si riferisce a un evento fieristico, in ampia parte già svolto, autorizzato per la stagione estiva del 2018, nel periodo compreso tra il 21 e il 29 luglio, trascorsa già al momento della proposizione del ricorso.

Dal canto suo, la domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata giacché:

- quanto al danno emergente, le spese vive (per il noleggio delle strutture in alluminio, i manifesti, le locandine, la SIAE, il gruppo elettrogeno e la fornitura di energia elettrica) attengono al periodo di effettivo svolgimento della fiera e, quindi, non sono da considerarsi come *inutiliter datae* , avendo consentito lo svolgimento della fiera nel periodo di efficacia dell'autorizzazione;

- quanto al lucro cessante, non vi è prova del nesso di causa tra la revoca anticipata dell'autorizzazione e il mancato introito degli importi concordati con le ditte espositrici; infatti, non risulta che la società abbia subito la risoluzione di contratti preventivamente stipulati con ditte private per l'utilizzo degli stand né, tantomeno, azioni risarcitorie da parte degli operatori economici né che vi sia stata una riduzione del compenso pattuito con le ditte private in considerazione dell'anticipata chiusura della fiera;

- del resto, come è noto, in base all'art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, e nella fattispecie la ricorrente non ha spiegato perché non possa recuperare le somme convenute con le ditte (quantomeno quelle relative ai cinque giorni di effettivo svolgimento dell'evento fieristico) né ha riferito di essersi concretamente e diligentemente adoperata, esperendo del caso i necessari rimedi contrattuali, per conseguire il pagamento dei corrispettivi dovuti dalle ditte espositrici.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per carenza di interesse e, per il resto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Bagheria le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.600,00 (tremilaseicento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Bartolo Salone Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO